



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1538 del 01/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 del 01/10/2026

PROPOSTA N. 2698 del 01/10/2026

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005,CIG: BCE993D62A.PRESA D'ATTO ESITO PROVVISORIO PROCEDURA APERTA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";

Visto il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986 – Regione Calabria- Ricezione turistica all'aria aperta;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 07/08/2024 avente ad oggetto: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing;

Premesso che

-Il Ministero del Turismo con proprio protocollo Interno 0215334/24 del 27.09.2024 ha pubblicato il bando avente ad oggetto: disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Considerato che:

-il Comune di Lamezia Terme, in particolare, è proprietaria di area identificata negli atti del catasto Sezione Nicastro Foglio 37 Particelle 2486- 2487, che costituisce sito perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso pubblico;

-la proposta progettuale è finalizzata alla creazione di area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

- l'area individuata per la sosta camper si trova adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, una zona strategicamente situata a ridosso delle arterie principali della città e a pochi minuti dal centro storico di Nicastro.

Considerato che il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha elaborato la proposta progettuale di livello esecutivo denominata: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE per un costo totale pari ad euro 400.000,00;

Specificato che l'intervento prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 50 stalli per camper; per come previsto dal Bando la dotazione finanziaria finanziabile per ogni stallo è pari a € 6.000,00, per un totale, nello specifico progetto, di € 300.000,00. L'importo di € 300.000,00, all'interno del Quadro Economico, è pari alla somma dei lavori "A.3" (€ 245.871,63) e della relativa IVA sui lavori "E.11.1" (€ 54.091,76). L'intervento prevede € 300.000,00 a carico dell'Ente finanziatore ed € 100.000,00 a carico del Comune di Lamezia Terme.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 20/12/2024 di approvazione della proposta progettuale denominata: "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" con allegati agli atti lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta;

Dato atto che in data 26/02/2026 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i reciproci obblighi, per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo n. 77454 del 20/05/2026 che modifica l'art. 5, comma 5, dell'Avviso n. 215334/24 del 27 settembre 2024 come segue: "Entro il 31 luglio 2026, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare e a trasmettere al Ministero del Turismo gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni".

Richiamata la nota di proroga del Ministero del Turismo prot. n.65329/2026 con la quale il termine per l'aggiudicazione del servizio è fissato in data 30/09/2026;

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 del 27/07/2026 con la quale è stato disposto che la somma complessiva pari ad euro 100.000,00 a titolo di cofinanziamento trova disponibilità come segue:

-80.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

-20.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3961/2 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

Vista la decisione a contrarre RS n. 208 del 03/06/2026 adottata dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme con la quale è stato disposto di avviare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme – aggiornato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

Richiamata la determinazione Dirigenziale Rs. n. 317 del 31/07/2026 con la quale è stato disposto: -di aggiudicare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005, CIG: BC89409ED8 all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in

Lamezia Terme- Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799 per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 32,97%, pari a € 162.969,62 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 22% come per legge;

-di impegnare in favore dell'impresa D'Auria Costruzioni srl sul capitolo 4604/0 PDC 2.02.01.09.998, esercizio 2026, bilancio 2026-2028 la somma di € 202.168,48 (di cui imponibile euro 165.711,87 ed Iva 22% pari ad euro 36.456,61); incentivo tecnico art. 45 del D.lgs 36/2023 pari ad euro 5.893,44 Iva esente sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028;

Precisato che i lavori sono regolarmente in corso;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 343 del 20/08/2026 con la quale è stato disposto di approvare la proposta di aggiudicazione della Trattativa Diretta Mepa n. 6525014, gara codice CIG BCBA16AF4C, a favore dell'Operatore economico Arch. Carnovale Antonio con studio in VIA DEI FRENATNI n. 1- 88046 Lamezia Terme CZ - P.IVA 02522200795 , iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 1471 afferente l'incarico professionale per i SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005, CIG: BCBA16AF4C; per un importo pari ad € 19.800 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di € 25.122,24;

Viste:

-la Determinazione Dirigenziale Rs n. 345 del 20/08/2026 con la quale:

-è stato disposto di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005, CUI: L00301390795202600003 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del D.lgs. n. 36/2023) e con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte;

-di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.001,4 di cui:

1.in favore della Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795:

a) competenze gara pari ad euro 2.000,00 Iva esente (art. 9 comma 2 della convenzione) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 ;

b)incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 150,28 Iva esente (20% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 ; 2. incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 601,12 Iva esente (80% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 ; 3. € 250,00 iva esente per contributo Anac ai sensi della Delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524, sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 ;

Preso atto che:

-l'Ente con nota prot. n. 76079 del 29/09/2026 ha acquisito dalla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA l' ESITO PROVVISORIO della procedura per la concessione del servizio di gestione dell'Area attrezzata dedicata all'ospitalità di camper in località Capizzaglie. CUP: C84H24000630005 CIG: BCE993D62A all'Associazione Ente Terzo Settore PRO LOCO LAMEZIA TERME APS P.IVA 92013130791, con sede in Via Calleri snc, 88046 Lamezia Terme (CZ) per un importo del canone di concessione annuale da corrispondere al Comune di Lamezia Terme pari ad € 3.005,60 a seguito del rialzo sulla base d'asta offerto del 4,00 %;

-il provvedimento di aggiudicazione efficace verrà emanato successivamente, previa verifica positiva, da parte della Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme, dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

Specificato che:

-per l'intervento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: BCE993D62A;
-tutti gli adempimenti contabili sono rinviati a successivo provvedimento di aggiudicazione efficace;

Attestato:

- che il sottoscritto RUP dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale- Servizio 3- Programmazione Strategica e Programmi Complessi che ha curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
-Il Regolamento di contabilità vigente;
-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30/09/2026 ad oggetto : Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione
-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto dell' ESITO PROVVISIO del procedimento CIG: BCE993D62A acquisito al prot. 76079 del 29/09/2026 proposto dalla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA per la concessione del servizio di gestione dell'Area attrezzata dedicata all'ospitalità di camper in

località Capizzaglie. CUP: C84H24000630005 CIG: BCE993D62A all'Associazione Ente Terzo Settore PRO LOCO LAMEZIA TERME APS P.IVA 92013130791, con sede in Via Calleri snc, 88046 Lamezia Terme (CZ) per un importo del canone di concessione annuale da corrispondere al Comune di Lamezia Terme pari ad euro 3.005,60 a seguito del rialzo sulla base d'asta offerto del 4,00 %;

di prendere atto che il provvedimento di aggiudicazione efficace verrà emanato successivamente, previa verifica positiva, da parte della Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme, dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

di specificare che:

-per l'intervento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: BCE993D62A;

-tutti gli adempimenti contabili sono rinviati a successivo provvedimento di aggiudicazione efficace;

di dare atto, pertanto, che la presente determinazione in questa fase non ha riflessi diretti o/e indiretti in capo all'ente e, pertanto non è richiesto il visto contabile del Settore Economico-Finanziario;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale- Servizio 3- Programmazione Strategica e Programmi Complessi , per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2698 del 01/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 01/10/2026

Il Dirigente
NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 388 del 01/10/2026 - Pag. 6 di 6